

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5306/2539

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสุพรรณ นามเมือง

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, มาตรา 8 ทวิ วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 วรรคหนึ่ง, มาตรา 72 ทวิ วรรคสอง

อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ชนิดประกอบขึ้นเองจำเลยนำที่จะทราบดีมาตั้งแต่ต้นว่าของกลางที่ ๓.นำมาฝากเป็นของผิดกฎหมายแต่จำเลยก็ยังคงยินดีรับฝากโดยยอมให้นำมาเก็บในกระเป๋าสื่อผ้าของตน ทั้งยังนั่งรถยนต์แท็กซี่ออกจากโรงงานไปพร้อมกัน แม้กระทั่งก่อนที่จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเพียงเล็กน้อย เจ้าพนักงานตำรวจก็ยังเห็นจำเลยและ ๓.ใช้มือจับกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลยคนละข้าง พฤติการณ์ของจำเลยและ ๓.ดังที่ได้กล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งจำเลยและ ๓.ต่างมีเจตนายึดถือครอบครองกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลย รวมทั้งอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางที่อยู่ในกระเป๋าสื่อผ้ามาด้วยกันตั้งแต่เริ่มขึ้นรถยนต์แท็กซี่มาด้วยกันตลอดมาจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำการจับกุม

อาวุธปืนของกลางเป็นอาวุธปืนพกรีวอลเวอร์ชนิดประกอบขึ้นเองจำเลยนำที่จะทราบดีมาตั้งแต่ต้นว่าของกลางที่ ๓.นำมาฝากเป็นของผิดกฎหมายแต่จำเลยก็ยังคง

ยินดีรับฝากโดยยอมให้นำมาเก็บในกระเป๋าสื่อผ้าของตน ทั้งยังนั่งรถยนต์แท็กซี่
ออกจากโรงงานไปพร้อมกัน แม้กระทั่งก่อนที่จะถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมเพียง
เล็กน้อย เจ้าพนักงานตำรวจก็ยังเห็นจำเลยและ ณ.ใช้มือจับกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลย
คนละข้าง พฤติการณ์ของจำเลยและ ณ.ดังที่ได้กล่าวแสดงให้เห็นว่าทั้งจำเลยและ
ณ.ต่างมีเจตนายึดถือครอบครองกระเป๋าสื่อผ้าของจำเลย รวมทั้งอาวุธปืนและ
กระสุนปืนของกลางที่อยู่ในกระเป๋าสื่อผ้ามาด้วยกันตั้งแต่เริ่มขึ้นรถยนต์แท็กซี่มา
ด้วยกันตลอดมาจนกระทั่งถูกเจ้าพนักงานตำรวจทำการจับกุม

(สุชาติ ถาวรวงษ์-สุทธิ นิชโรจน์-สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์)

ศาลอาญาธนบุรี - นายณัฐวัตร บัณฑิตอาภรณ์

ศาลอุทธรณ์ - นายประจักษ์ พันธุ์ประสิทธิ์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ